

专利无效宣告请求正文

专利复审委员会：

根据专利法第 45 条及专利法实施细则第 65 条的规定，本请求人请求宣告专利权人为 台州市宝刚机械有限公司、专利号为：

ZL201520523547X 的实用新型专利（以下称涉案专利）全部无效。涉案专利的发明名称为“片状物料开条装置”，申请日为 201 年 07 月 20 日，授权公告日为 2015 年 12 月 23 日。请求国家知识产权局专利复审委员会依法宣告涉案专利全部无效。

提交的证据

1、对比文件 1：授权公告号为 CN203921251U，公告日为 2014 年 11 月 05 日，名称为一种枣糕生产加工流水线的中国实用新型专利。

2、对比文件 2：授权公告号为 CN201227822Y，公告日为 2009 年 4 月 29 日，名称为切肉机的中国实用新型专利。

3、对比文件 3：授权公告号为 CN204172079U，公告日为 2015 年 02 月 25 日，名称为一种切条刀装置的中国实用新型专利。

具体无效宣告理由

一、权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 2 款的具体理由：

参考对比文件 1，对比文件 1 公开了一种枣糕生产加工流水线，与涉案专利均属于食品机械技术领域，参考其说明书具体实施方式，

其中具体公开了纵切分条装置包括纵切工作台 6，纵切工作台 6 两侧设有刀架 8（相当于轴座），刀架 8 上转动设有纵切刀轴 9（相当于刀轴），纵切刀轴 9 上间隔设有多把纵切刀 10（相当于刀片），在纵切刀轴 9 的一侧平行设有一横杆 12（相当于挡体），横杆 12 固定在上述刀架 8 上，所述的横杆 12 上间隔设有若干挡块 13（相当于挡块），挡块 13 和上述纵切刀 10 依次交替设置。

由此可知，涉案专利权利要求 1 中记载的“包括滚刀，滚刀包括刀轴和设在刀轴上的若干圆盘形的刀片，这些刀片间隔并列设置，刀轴穿过这些刀片，刀轴的两端分别联接在两个轴座上，在滚刀的外侧设有挡体，挡体上具有若干并列固定在一起的挡块，相邻两片刀片之间的间隔内间隙地插接有一块挡块”均被对比文件 1 公开，在对比文件 1 文字记载的内容中，虽然没有明确记载纵切刀 10 为圆盘形，但参考对比文件 1 图 3 可知，纵切刀 10 为圆盘形结构。

对比文件 1 中，记载了其挡块可以防止纵切刀切完枣糕后，枣糕黏在纵切刀上无法脱落。其效果与涉案专利记载的条形物料成型后，不会因粘接而被刀片过度拉扯相同。

综上所述，对比文件 1 技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果与涉案专利实质相同，两者为同样的发明创造，涉案专利权利要求 1 相对于对比文件 1 不具备新颖性。

二、权利要求 1~6 不符合专利法第 22 条第 3 款规定的具体理由：

1、权利要求 1 不具备创造性的理由

A) 依据对比文件 1，权利要求 1 不具备创造性的理由

对比文件 1 作为最接近的现有技术，公开了涉案专利权利要求 1 中的所有技术特征，其实际解决的技术问题也相同，对于本领域技术人员，能够直接将对比文件 1 中的技术方案应用到糖块加工中，无需付出任何创造性劳动，权利要求 1 相对于对比文件 1 不具备创造性。

B) 依据对比文件 2 与公知常识，权利要求 1 不具备创造性的理由

对比文件 2 公开了切肉机，并具体公开了滚刀机构中设置有滚刀轴 17、滚桶 18、圆螺母 19、垫片 20，滚刀片 21（相当于权利要求 1 中的刀片），固定片 22 和扫肉梳（相当于权利要求 1 中的挡体）。滚刀机构将上面托板层所切的片进行进一步加工，切成丝状，为了防止丝状物滞留于滚刀缝里，在滚刀旁边设有扫肉梳，将滞留于滚刀缝里的丝扫落至容器中。由附图 5 可知，滚刀机构中具有穿过滚刀片的刀轴，刀轴的两端分别联接在两个轴座上，滚刀片具有若干个，这些滚刀片间隔并列设置，扫肉梳设置与滚刀外侧，扫肉梳上具有若干并列固定在一起的梳齿（相当于权利要求 1 中的挡块），相邻两片刀片之间的间隔内间隙地插接有一块梳齿。权利要求 1 与对比文件 2 相比，区别在于：权利要求 1 具体限定了所述滚刀片为圆盘形，请求人认为，滚刀片的形状选择为本领域常规技术手段，因此，权利要求 1 相对于对比文件 2 和公知常识不具备创造性。

2、权利要求 2 不具备创造性的理由

参考对比文件 3，对比文件 3 中具体公开了一种切条刀装置，使

得粉条不会出现连条现象，包括上刀具 1 和下刀具 2，上刀具 1 沿轴向均匀间隔分布有若干个上刀凹槽 3，下刀具 2 沿轴向也均匀间隔分布有若干个下刀凹槽 4，上刀具 1 和下刀具 2 相互咬合在一起，并且上刀凹槽 3 和下刀凹槽 4 的底面呈平底状或三角沟槽状。其工作原理为：面片在输送到切条刀装置时，相向旋转的上刀具和下刀具同时起到推送的作用，面片在上刀具和下刀具相互啮合的部分被切割开来形成条状，由于上刀具和下刀具相互啮合具有一定的啮合深度，从而保证粉条边缘切断完全，不会出现连条的现象。

参考对比文件 3 的附图 1，上刀具 1 上间隔布置的若干个上刀凹槽使得凹槽部分所在平面高于凸起部分表面，通过在竖直方向上形成的高度差（即对比文件 3 中记载的啮合深度）使得粉条不会出现连条现象。可知，对比文件 3 中的交错布置的凹槽和凸起相当于涉案专利权利要求 2 中记载的挡块包括短块和长块，且在竖直上，短块的下端部要高于长块的下端部。对比文件 3 中通过啮合深度保证粉条的切断直接给出了挡块的下部在竖直方向通过本身的高度差使条形物料在被输送的过程中不易粘接在一起的技术启示。同时，对比文件 3 中下方的下刀凹槽的设置同时直接给出了涉案专利说明书中记载的“通过若干若干输送带靠近挡块位置处的高度差别来适应这些挡块下部的高度差，可以使物料在被输送的初始位置处即被在高度方向上分开，可使得条形物料在被输送的过程中不易粘接在一起”的技术启示。

因此，在对比文件 1 的基础上，根据对比文件 3 给出的技术启示，将挡块设计为短块和长块，并使其在竖直方向上短块的下部高于长块

的下部从而使得条形物料在被输送的过程中不易粘接在一起的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求 2 相对于对比文件 1、对比文件 3 和公知常识不具备创造性；或者权利要求 2 相对于对比文件 2、对比文件 3 和公知常识不具备创造性。

3、权利要求 3 不具备创造性的理由

参考对比文件 1 附图 2 可知，挡块的上端部平齐，权利要求 3 的技术方案被对比文件 1 公开，同时为了便于在挡块上进行加工，使挡块的上端部平齐对于本领域技术人员来讲是显而易见的，因此，权利要求 3 相对于对比文件 1、对比文件 3 和公知常识不具备创造性；或者，权利要求 3 相对于对比文件 1、对比文件 2、对比文件 3 和公知常识不具备创造性。

4、权利要求 4、5、6 不具备创造性的理由

权利要求 4 引用了权利要求 1、2 或 3，共有三个技术方案，其附加技术特征是：对挡块连接方式的进一步限定，然而在对比文件 1 的基础上，对本领域人来讲，其有能力为了方便多个挡块的固定，将挡块调节在两根平行的联接杆上，并通过增设垫圈的方式是相邻两挡块之间形成间隙，同时通过螺母进行挡块的压紧，通过联接杆将多个物体连接并通过螺母压紧是本领域人员的常规技术手段。

权利要求 4 引用权利要求 1 部分相对于对比文件 1 和公知常识不具备专利法规定的创造性；

权利要求 4 引用权利要求 2 部分相对于对比文件 1、对比文件 3 和公知常识或者相对于对比文件 1、对比文件 2、对比文件 3 和公知

常识不具备创造性；

权利要求 4 引用权利要求 3 部分相对于对比文件 1、对比文件 3 和公知常识或者相对于对比文件 1、对比文件 2、对比文件 3 和公知常识不具备创造性。

权利要求 5 是权利要求 4 的从属权利要求，权利要求 6 是权利要求 5 的从属权利要求，其分别包含三个技术方案。其附加技术特征是对挡块连接方式的进一步限定，通过一根两端固定在联接座上的支杆，联接用于支撑联接杆的联接块。对比文件 1 中的横杆 12 即相当于支杆，横杆 12 的两端固定在刀架 8 上相当于支杆的两端固定在联接座上，通过联接块使两根联接杆固定也是常规的技术手段，在其引用权利要求不具备创造性的前提下，权利要求 5、6 页不具备专利法规定的创造性。

基于上述理由和证据，涉案专利权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 2 款的规定，权利要求 1~6 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，应予无效。

请求人请求复审委员会依法宣告该专利全部无效。